

形式裁判に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの組合せは、後記1から5までのうちどれか。

- ア. 裁判所は、窃盗罪により起訴された事件について、その土地管轄がないことが明らかとなった場合でも、同事件につき証拠調べを開始する前に被告人の申立てがなければ、判決で管轄違いの言渡しをすることはできない。
- イ. 裁判所は、殺人罪により起訴された事件について、起訴した時点で既に犯罪行為が終わった時から25年を経過している場合には、時効が完成しているので、決定で公訴を棄却しなければならない。
- ウ. 裁判所は、在日外国大使館の公使が被告人として起訴された場合には、被告人に対して裁判権を有しないので、免訴の言渡しをしなければならない。
- エ. 裁判所は、法人税法違反により起訴された法人が公判係属中に合併により解散した場合には、被告人たる法人が存続しなくなったときに該当するので、決定で公訴を棄却しなければならない。
- オ. 裁判所は、不同意性交等の罪により起訴された事件について、告訴をすることができる者の告訴を欠く場合には、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効であるので、免訴の言渡しをしなければならない。(改)

1. ア イ 2. ア エ 3. イ ウ 4. ウ オ 5. エ オ

ア 正しい

331 条 1 項、2 項。裁判所が管轄違いの言渡しをするためには、被告人の申立てが必要であり、被告事件につき証拠調べを開始した後はこの申立てをすることはできない。331 条の趣旨は、土地管轄は、概ね被告人保護のための制度であるから、被告人に異議がなければ、土地管轄の問題を取り上げる必要はないということにある。したがって、本記述は正しい。

イ 誤っている

殺人罪（刑法 199 条）は、その法定刑に死刑が定められており、「人を死亡させた罪」の公訴時効について定める 250 条 1 項にいう「拘禁刑に当たるもの（同条項柱書）」に含まれず、公訴時効が完成しない。そのため、殺人罪について、そもそも公訴時効は問題にならない。本記述は、同罪の公訴時効が 25 年であった、平成 22 年改正前の法律を前提としたものである。なお、公訴時効が完成した場合には、決定で公訴を棄却するのではなく、「判決」によって「免訴」が言い渡される（337 条 4 号）。したがって、この点においても、本記述は誤っている。

ウ 誤っている

338 条 1 号。在日外国大使館の公使は、接受国の刑事裁判権から免除されている（外交関係に関するウィーン条約 31 条）。そして、被告人に対して裁判権を有しないときは、判決で公訴を棄却しなければならない（338 条 1 号）。したがって、本記述は、免訴の言渡しをしなければならないとしている点で、誤っている。

エ 正しい

339 条 1 項 4 号、最決昭 40.5.25。被告人たる法人が存続しなくなったときは、決定で公訴を棄却しなければならない（339 条 1 項 4 号）。そして、判例は、被告会社が合併により解散した場合には、「被告人たる法人が存続しなくなったとき」に該当するとしている。判例の結論に賛成する学説は、その理由として、合併の場合は法人が清算に入らずに直ちに消滅する（会社法 644 条 1 号、641 条 5 号参照）ということを挙げている。したがって、本記述は正しい。

オ 誤っている

不同意性交等罪は非親告罪である。不同意性交事件につき告訴を欠く場合でも、公訴提起の手続がその規定に違反したため無効となることはなく、実体裁判が行われることになる。したがって、本記述は誤っている。

以上により、正しい記述はアとエであり、したがって、正解は肢 2 となる。